宁夏华远食品有限公司“3·30”高处坠落事故调查报告

索引号 11640122MB19786764/2022-00065 文 号 发布日期 2022-07-04
责任部门 贺兰县应急管理局 公开时限 长期公开 所属分类 安全生产
关 键 词 事故调查报告

2022年3月30日下午15时30分许,宁夏华远食品有限公司内一名工人在为彩钢棚打胶过程中从脚手架作业平台(3.13米高)上坠落,经自治区人民医院抢救宣告死亡。

事故发生后,县委常委、县政府常务副县长李普光、县应急管理局、公安局、宁夏贺兰工业园区管委会等部门负责人第一时间赶到事故现场,了解事故情善处理死者善后事宜。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《安全生产违法行为行政处罚办法》15号令)等有关规定,县人民政府成立了由县政府常务副县长、县安委会副主任任组长,宁夏贺兰工业园区管委会副主任、县安委办主任、应急管理局局长任局、公安局、总工会、人社局、宁夏贺兰工业园区管委会等部门人员组成的宁夏华远食品有限公司“3·30”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),开展时邀请贺兰县监察委、检察院参加事故调查工作,并聘请2名专家组成专家技术组,依法对此次事故进行了调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员、专家论证、综合分析研究等过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,提出了对事故有关责任单位和责任人的处理建议,并针对事故原因及暴露出的突出范措施建议。现将此次事故调查情况报告如下:

一、事故相关单位和有关人员、设备情况

(一)事故相关单位基本情况。

1.事故发生单位:宁夏华远食品有限公司,企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股),成立于2021年7月2日,于2022年2月份投产经营码:91640122MA76NCM11P,企业注册资本:200万人民币,企业地址:贺兰县富兴北街全民创业基地内E区5幢1号(见图1),法定代表人:王振亮号:342127197003******,住址:宁夏贺兰县富兴北街全民创业基地兴业巷22号,企业主营业务:肉制品及农副产品加工、食品生产、食品经营、粮食加工食品初加工、农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。企业总人数15人左右,其中专业技术人员2人,公司设立生产部、质量管理、化验、行政位、组织机构。公司未制定安全管理制度,未设立安全管理机构,未配置安全管理人员。



图1:公司地址图



图2:公司厂区图

2、施工方(人)情况:自然人,姓名:李占明;性别:男;身份证号:640122196911******;住址:银川市贺兰县月湖名邸西区B区6-2-601。

3、事故车棚情况:3月24日,宁夏华远食品有限公司法定代表人王振灵与李占明签订合同,将宁夏华远食品有限公司车棚发包给李占明进行建设。合长6m,宽20.2m,总计121.1㎡,总造价5800元。用于建造车棚的柱子(圆管100)封板、五金配件、运费、人工均由李占明提供,柱子封板以上材料由王振灵提供王振灵向李占明支付2000元人民币工程预付定金,剩余尾款待工程结束后一次性付清。3月25日,李占明带领工人(由李占明雇佣的临时工)到宁夏华远食品有工建设,在建设施工过程中,根据宁夏华远食品有限公司王振灵的意见,在现场对车棚建设尺寸进行了调整,但未签订施工变更协议。调整后的车棚高4.8m,长1棚的建设没有图纸、没有审批流程,施工前未编制高处作业安全技术措施。3月27日,车棚搭建完成,李占明通过电话找来朱立军对车棚顶部盖板缝隙进行注占明和朱立军开始对车棚顶部盖板缝隙进行注胶,3月30日在注胶施工过程中朱立军从脚手架坠落死亡。

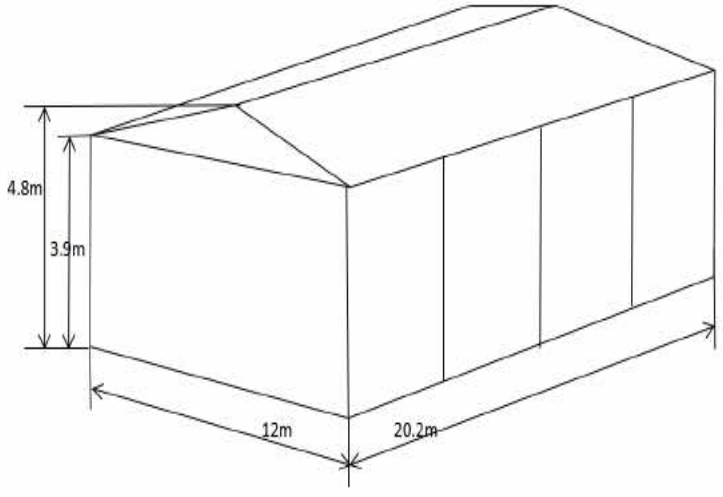


图3:车棚示意图



图4:在建车棚位置及事发地点

4、施工现场管理情况:施工前宁夏华远食品有限公司及工程承包人李占明未对作业人员进行安全生产教育培训及安全技术交底,施工现场未设置专
由宁夏华远食品有限公司法定代表人王振灵不定期的对施工质量及施工安全进行巡查检查,但对现场员工不戴安全帽、未系安全带等违章行为未提醒并制止

二、事故发生经过及应急救援处置情况

(一)事故发生经过

2022年3月24日宁夏华远食品有限公司法定代表人王振灵与李占明签订合同,将宁夏华远食品有限公司车棚发包给李占明进行建设。3月25日,李占明
搭建车棚。3月30日上午李占明和朱立军在顶棚上面做防水,下午14时50分左右顶棚上面防水工作完成后,李占明和朱立军开始对车棚顶部盖板缝隙进行注
系挂安全带、佩戴安全帽的情况下,在移动脚手架(系李占明租赁的)作业平台上(高3.13m)进行打胶,李占明在下面扶着脚手架给朱立军打下手。在注胶施工过
架作业平台上不慎坠落倒地。朱立军坠落后趴在地面上鼻子流血,李占明喊了几声朱立军未应答,李占明随即拨打120、110报警电话并电话向宁夏华远食品有
王振灵进行汇报。15时50分左右120救护人员到达现场对朱立军进行急救,随后120救护人员将朱立军送至自治区人民医院进行抢救,经抢救无效后于18时09

(二)应急救援及后续处理情况。李占明发现朱立军趴在地面鼻子流血呼喊无应答后,立即拨打110、120急救电话并向宁夏华远食品有限公司法定
电话汇报,15时50分左右120救护人员到达现场对朱立军进行了急救后将朱立军送至自治区人民医院进行抢救,因抢救无效于18时09分宣布死亡。

县委常委、县政府常务副县长李普光、县应急管理局、公安局、宁夏贺兰工业园区管委会等部门负责人接到事故信息后,第一时间赶到事故现场,要求涉事
安抚及善后处理工作,由县公安局负责保护事故现场。2022年4月2日,宁夏华远食品有限公司与朱立宁(死者朱立军长兄)、吴学仁(死者朱立军舅舅)签订了人
赔偿协议。



图5:事故现场所用脚手架

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一)人员伤亡情况

死者:朱立军,男,汉族,1974年2月28日出生,身份证号: 640122197402******,户籍所在地: 宁夏贺兰县习岗镇经济桥村9社65-1号。朱立军系李占明雇佣月28日到达宁夏华远食品有限公司参与彩钢棚建设工程。

(二)直接经济损失

事故造成直接经济损失为155万元。

四、事故发生原因和事故性质

(一)直接原因

1.朱立军在未系挂安全带、未佩戴安全帽等劳动防护用品的情况下,在高3.13m的移动脚手架上打胶过程中,不慎坠落倒地,是导致事故发生的直接原因。

2.施工人员使用的移动式脚手架搭设不符合规范,操作平台周边防护栏设置不符合规范:操作平台前后护栏杆高度52mm、左右侧没有设置防护栏,违反安全技术规范》等相关规定。



图6:现场移动式脚手架图示(操作平台横向两侧没有设置防护栏杆、防护网、横向扫地杆、高宽比大于3:1,平台纵向两侧防护栏杆高度小于1.2米)

(二)间接原因:

1、李占明(工程承包人):作为工程的承包人,未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,未对作业人员开展安全教育培训,未根据作业现场存在的人员提供符合要求的劳动防护用品,未对施工人员从事高处作业过程的安全技术进行交底,未按照规定编制脚手架搭设专项施工方案并选用有证的人员搭设脚纠正作业人员高处作业不戴安全帽、未系挂安全带的违章行为。

2、宁夏华远食品有限公司:企业安全生产主体责任落实不到位。**一是**未落实安全生产主体责任,违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条项目发包给不具备安全生产条件的个人,未按照法律法规的规定,配备兼职安全管理人员,未制定承包商安全管理制度,未建立风险分级管控和隐患排查治理制实安全检查制度,未能有效排查施工脚手架的安全隐患并及时进行整改。**三是**公司施工现场监督和协调人员未能履行监督职责,对施工过程中未按要求佩品、违章作业未及时制止。

(三)事故性质、等级:

综上所述,依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),事故调查组认定:宁夏华远食品有限公司"3·一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及对事故责任者的处理建议

(一)事故责任单位的认定及处理建议

1.宁夏华远食品有限公司:企业安全生产主体责任落实不到位,将车棚施工项目发包给不具备安全生产条件的个人,未能履行安全监督职责,对施工
相应的安全防护用品、违章作业未及时制止,对此次事故发生负有主要管理责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一、第二款
华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项和《宁夏回族自治区安全生产行政处罚裁量权基准(2020)版》的规定,建议由县应急管理局对宁夏华
30-70万元人民币罚款的行政处罚。

(二)事故责任人的认定及处理建议

1.朱立军:无证上岗,未经过专门的安全作业培训,安全意识淡薄,对高处作业的危险性认识不足,未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求佩
违章作业,对事故发生负有直接责任,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定,鉴于本人已在事故中死亡,免于责任追究。

2.李占明:作为车棚建设工程的承包人,承接工程并组织施工,为施工人员提供不符合规范要求的脚手架,在未为施工人员提供安全带、安全帽等安全保
工人高处作业,对事故的发生负有直接责任。其行为涉嫌刑事犯罪,已移交司法机关依法调查。

3.王振灵:宁夏华远食品有限公司法定代表人,作为车棚建设工程发包方主要负责人,对施工方作业人员的资质未进行审核,对施工方的安全施工管理不
人员将发现的生产安全事故隐患及时整改,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第
定,建议由县应急管理局对王振灵处以1600元人民币罚款(上一年年收入百分之40%:4000*40%=1600元)的行政处罚。(宁夏华远食品有限公司2022年2月
年1月至2021年11月期间,王振灵

处于待业筹建公司状态,无收入来源)



图7:王振灵收入证明

六、事故防范和整改措施的建议

1.宁夏华远食品有限公司:一是要认真落实企业安全生产主体责任,健全安全生产责任制,按照《中华人民共和国安全生产法》要求,完善公司安全专职或兼职的安全生产管理人员;**二是要**严把建设项目的发包、承包审核关。制定切实可行的承包商管理制度,严把审核施工队伍的安全生产条件,对达不到伍,不予承包工程;按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,在施工合同签订过程中,签订专门的安全管理协议或者在施工合同中明确建设方、施工方的安外包施工作业纳入到公司的统一管理工作中。**三是要**组织开展事故警示教育,严格安全生产教育培训,做到全员培训,因岗培训,特别是要加强一线作业人员面提升从业人员的安全意识和操作技能,如实记录教育培训情况,未经培训及培训不合格的人员不得上岗作业。**四是要**加强生产现场安全管理工作。切实发员及其他相关人员的作用,进一步提高执行力,运用多种手段,加强现场检查力度,及时纠正各类不安全行为,及时发现各类不安全状况,杜绝各类违章现象的出现制度落地落实。

2.宁夏贺兰工业园区管理委员会:要深刻吸取事故教训,认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要批示指示精神,切实履行属地监管职必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,认真查找事故发生的深层次原因,举一反三、强化安全监管。要采用“四不两直”的方式深查企业安全管理状况及开展隐患排查治理情况,落实《宁夏回族自治区党政领导干部安全生产责任制实施细则》,监督指导企业刚性执行安全生产各项法律法实安全生产主体责任,确保生产经营单位生产经营安全。

本报告相关处罚在落实过程中,由于被执行人等客观情况发生变化的,承办单位可以根据法律法规要求的自由裁量权范围内进行落实。

附:报告中引用的法律法规条款

宁夏华远食品有限公司“3·30”高处坠落事故调查小组

2022年7月4日

(此件公开发布)

扫一扫在手机打开当前页

附件下载 1.报告中引用的法律法规及规范条款.docx

各省区市政府网站 | 自治区各部门网站 | 宁夏各市县政府网站 | 市政府各部门网站 | 其他部门网站